

Практическое занятие 7 (в формате дискуссии).

Тема: Право интеллектуальной собственности.

Цель: глубокое и всестороннее изучение и усвоение студентами вопросов авторского права и права интеллектуальной собственности, методологических основ и институциональных характеристик авторского права как отрасли права, науки и учебного курса; обобщение итогов дискуссии о названии и предмете отрасли права.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав.
2. Авторское право и смежные права.
3. Промышленное право.
4. Авторское право в сети интернет.
5. Защита авторских прав

Темы научных сообщений и докладов:

1. Система источников права интеллектуальной собственности.
2. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной собственности.
3. Теория права интеллектуальной собственности: становление и современное состояние.
4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.
5. Понятие и принципы патентного права.

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. На результат интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации ЮЛ, товаров, работ и услуг за гражданами и ЮЛ признается право:
А) обязательственное;
Б) исключительное;
В) вещное;
Г) личное.
2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации является:
А) обязательственным;
Б) личным неимущественным;
В) имущественным;
Г) вещным.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать:

- А) только одному лицу
- Б) только нескольким лицам
- В) нескольким лицам с определением доли каждого из них
- Г) одному или нескольким лицам совместно.

4. Обладатель исключительного права на результат ИД или средство индивидуализации вправе распорядиться этим правом

- А) с согласия лица, оказавшего ему материальное содействие для достижения результат ИД
- Б) с согласия лица, предоставившего ему помещение для достижения результата ИД
- В) самостоятельно
- Г) с согласия лица, к которому на определенный срок перешло его ИП на результат ИД.

5. Объектами ИП являются следующие средства индивидуализации:

- А) оформленная художником витрина магазина
- Б) вывеска магазина
- В) образец одежды обслуживающего персонала магазина
- Г) товарные знаки и знаки обслуживания.

6. Объектами ИП являются следующие результаты ИД

- А) произведение народного творчества
- Б) сообщение о фактах, событиях в газете и на радио
- В) произведение науки, искусства и литературы.
- Г) перевод текста Конституции Югославии.

7. ИП на результаты ИД и на средства индивидуализации представляют ценность:

- А) моральную
- Б) имущественную
- В) личную
- Г) неимущественную

8. При признании ИП в соответствии с межд. договором РФ содержание права, его действие, порядок осуществления и защиты определяются

- А) Конституцией РФ
- Б) гражданским законодательством РФ
- В) гражданским процессуальным законодательством РСФСР
- Г) семейным законодательством РФ.

9. Срок действия ИП на результат ИД или на средство индивидуализации устанавливается:

- А) ГК, частью 1

- Б) ГК, частью 2
- В) ГК, частью 3
- Г) ГПК РСФСР

10. Право авторства, право на имя и другие личные неимущественные права автора:

- А) передаются по наследству
- Б) неотчуждаемы
- В) передаются по лицензионному договору
- Г) передаются по договору о передаче ИП.

11. Принадлежащее автору ИП на результат творчества:

- А) общей собственностью супругов
- Б) общей собственностью супругов и их детей;
- В) общей собственностью семьи автора и родителей, находящихся на иждивении автора
- Г) собственностью автора

12. Владелец ИП на результат ИД, средство инд-ии вправе передать его другому лицу по договору:

- А) дарения
- Б) безвозмездного пользования
- В) о передаче ИП
- Г) купли – продажи.

13. Защита ИП осуществляется способами, предусмотренными:

- А) ГК РФ
- Б) УК РФ
- В) ТК РФ
- Г) КоАП

14. Объектами АП являются:

- А) ФЗ
- Б) судебные решения
- В) литературные произведения
- Г) Постановления Правительства РФ.

15. Защищаются так же, как и АП на произведение науки, авторские права на:

- А) официальные символы и знаки
- Б) программы ЭВМ
- В) официальные документы международных организаций
- Г) сообщения о событиях и фактах.

Практические задачи:

Задача 1.

Гражданин М. с 1996 по 2015 г. работал инженером в научно-исследовательском институте радиосвязи. В 2016 г. он обратился в суд с иском о признании его автором ряда произведений науки, созданных им во время работы у ответчика, а также о взыскании авторского вознаграждения, компенсации морального вреда и убытков. В процессе разбирательства судом установлено, что схемы, авторство на которые заявлено истцом, созданы на основании технического задания, выданного разработчику в порядке исполнения служебных обязанностей. Результатом работы являлась выдача технической документации, на основании которой проводились конструкторские разработки, создавались чертежи изделия. При рассмотрении дела по существу выяснилось, что истец состоял с ответчиком в трудовых отношениях, создаваемые произведения разрабатывались на основании конкретного технического задания и выполнялись в течение рабочего времени. Учитывая это, суд указал, что произведения созданы М. в соответствии с его трудовой функцией, по трудовому договору, и соответственно здесь нет оснований для применения ст. 1295 ГК РФ о служебном произведении, а все права на результаты работы возникают у работодателя.

Исследовав обстоятельства дела, суд также пришел к выводу о том, что поскольку за работу, выполненную по трудовому договору, инженер М. получал заработную плату, то отсутствуют основания для выплаты ему авторского вознаграждения.

Поясните, в чем разница между правом собственности на результат деятельности и исключительным правом на служебное произведение.

Все ли произведения, созданные работником во время нахождения в трудовых отношениях с работодателем, будут считаться служебными? Если нет, то какова правовая природа указанных объектов?

Проанализируйте решение суда. Согласны ли вы с ним?

Задача 2.

Между гражданами Я., Б. и предпринимателем Ф. заключен договор о передаче исключительных прав на использование произведений: восьми схем движения пассажирского транспорта в г. Зеленограде. Приложенные к договору экземпляры произведений представляют собой схематичное изображение маршрутов движения автотранспорта в виде отрезков прямых от одной точки (окружности) до другой с указанием названий остановок, выполненное на обычных листах формата А4. На каждом экземпляре проставлен знак охраны авторских прав. По условиям договора, авторы, гарантирующие наличие у них авторских прав на указанные произведения, передали предпринимателю на срок до 31 декабря 2015 г. право на воспроизведение, распространение, публичный показ, а также практическую реализацию произведения в форме осуществления пассажирских перевозок по

маршрутам, указанным в нем (п. 1.3, 2.1, 2.1.1—2.1.4 договора). Согласно п. 2.2 договора «...Авторы сохраняют за собой право использовать произведения самостоятельно».

Считая себя обладателем исключительных прав, приобретенных по договору, предприниматель Ф. наряду с требованиями о признании исключительного права на спорные произведения и взыскании компенсации просил суд прекратить использование ответчиком названных произведений, которое выражалось в воспроизведении, публичном показе схем, в том числе переработанных, в транспортных средствах, принадлежащих ответчику, и осуществлении перевозок пассажиров в г. Зеленограде по маршрутам, отображенным на схемах.

Суд первой инстанции, с учетом заключения судебного эксперта, отнесшего указанные схемы как графические изображения к объектам авторских прав, так как они созданы творческим трудом авторов и обладают признаками новизны и оригинальности, признал наличие у истца исключительных прав на все представленные схемы и запретил осуществлять перевозки граждан по указанным маршрутам в силу того, что права на дальнейшее использование по заключенному договору принадлежат исключительно предпринимателю.

Исследуйте вопрос о виде, предмете и других существенных условиях заключенного между истцом и гражданами Я. и Б. договора.

Являются ли схемы движения автотранспорта объектом авторского права? Сохраняются ли за авторами исключительные права при предоставлении их по лицензионному договору на условиях исключительной лицензии?

Задача 3.

Киностудия заложила в пользу банка исключительное право из договора авторского заказа, которое должно было возникнуть у залогодателя в будущем на основании договора о заказе художественного фильма. Будущее авторское право было заложено в обеспечение возврата кредита в размере 5 млн руб., выданного банком. Срок действия кредитного договора определялся указанием на конкретную дату — до 31 декабря 2015 г. Кредит не был возвращен в срок, в связи с чем банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к киностудии о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество с определением начальной продажной цены предмета залога.

В отзыве на иск киностудия указала, что просит считать соглашение о залоге незаключенным, поскольку, во-первых, киностудия находилась в отношениях, вытекающих из договора авторского заказа с режиссером-постановщиком Ш., а потому не вправе была заложить его авторское право на созданный по ее заказу фильм; во-вторых, на момент заключения соглашения о залоге авторского права киностудия еще не была обладателем этого права, так как фильм только создавался. Истец на указанные возражения заявил, что у киностудии не существовало легальных препятствий для залога несуществующего авторского права, конечно, с учетом того, что

залогодержатель сможет обратиться с иском на него только после создания фильма, т.е. после появления объекта авторского права в объективной форме. Решением суда от 27 февраля 2016 г. иски удовлетворены в части взыскания долга по кредитному договору и процентов на сумму долга, в удовлетворении требования об обращении с иском на предмет залога отказано.

Могут ли исключительные авторские права выступать предметом залога?

Самостоятельно в письменном виде сформулируйте условие о предмете в соглашении о залоге исключительного права по договору об отчуждении исключительных прав, назовите все его существенные условия.

Оцените решение суда и решите задачу по существу.

Задача 4.

Киностудия предъявила иск к подмосковному предпринимателю В., выпускающему глазированные сырки с изображением Винни-Пуха. Киностудия считала, что изображение медвежонка принадлежит ей, так как оно является результатом служебного задания и, следовательно, служебным произведением. Истцы свои требования оценили в 6000 долл. США за медвежонка и 3000 долл. США за пчелу. В ходе рассмотрения дела по существу выяснилось, что художники Н. и З. по договору авторского заказа с предпринимателем В. нарисовали для него картинку, с которой и была напечатана этикетка для глазированных сырков. Кроме того, представитель ответчика заявил, что даже если бы на этикетке был использован кадр из мультфильма, киностудия имеет право распорядиться лишь самой лентой, но не ее героями, и не может передавать права на их использование третьим лицам. Киностудия ссылаясь на условия трудового договора, заключенного с художниками Н. и З., согласно которым авторы в течение трех лет после увольнения не имеют право использовать конкретные наработки, темы, разработки и пр. в своей дальнейшей деятельности.

Являются ли персонажи (герои) мультипликационных фильмов объектами авторского права?

Кто обладает исключительным авторским правом на персонаж, если он создан по договору авторского заказа?

Кто обладает исключительным авторским правом на персонаж, если он создан по трудовому договору с работодателем?

Оцените с точки зрения действующего ГК РФ условие договора о запрете использования конкретных тем, наработок, разработок в дальнейшей творческой деятельности художников.

Практические задания:

Подготовьте договор авторского заказа на создание серии фотографий.

Рекомендуемая литература по теме:

1. Авдийский В.И., Букалерева Л.А. Правоведение. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 333с.

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов (под ред. В.Б. Исакова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2017. - 480 с.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов –
выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций –
собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.